

개관2_노사관계의 (흐름별) 단계

노사관계론 : 실무 및 사례 중심

김현배 교수

관련 용어

1. 고용관계

2. 근로관계

3. 노사관계

인사

VS

노사

1. 공통점

2. 차이점

3. 관련성

우리 노사관계

특징적 요소

1. 기업별 조직체계 기반 & 초기업 체계 공존
: 농경(정착)문화 영향? / 리더십 혼재
2. 노동시장 이중화(양극화) & 새로운 고용구조
: IMF / 정보화(플랫폼 노동)
3. 급속한 산업화 & 고령화(저출생)
: 유례를 찾아보기 어려울 정도
4. 분단 체제
: 이념적 성향 내재

우리 노사관계 주요 사건

연대순으로 본 한국 고용관계의 주요 사건 (고용관계론 제4판, 김동원 등, 2023년, 박영사)

❖ [전태일](#)

❖ [동일방직사건](#)

❖ [도시산업선교회](#)

❖ [가톨릭 노동청년회](#)

❖ [YH무역 노사분규](#)

❖ [사북탄광 노사분규](#)

❖ [87년 노동자대투쟁](#)

❖ [IMF 경제위기와 노동](#)

우리 노사관계

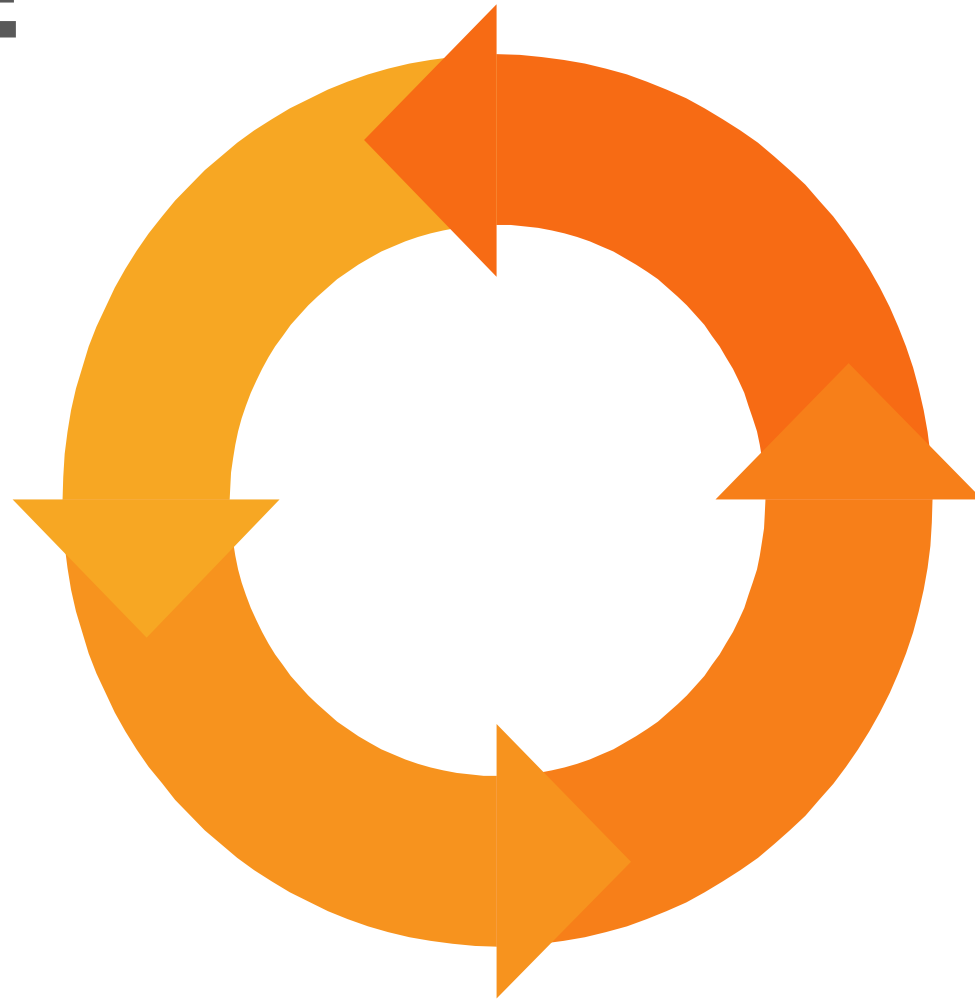
주요 장면

1. 기업별 체계, 제3자 개입금지
2. 87년 대투쟁
3. 양대 노총 체계
4. IMF
5. 새로운(MZ?) 세대 등장
6. 노란봉투법?

1. 노사관계 개관

2. 조합 설립

3. 조합 운영



4. 단체교섭

5. 단체행동

6. 부당노동행위 등

노사관계

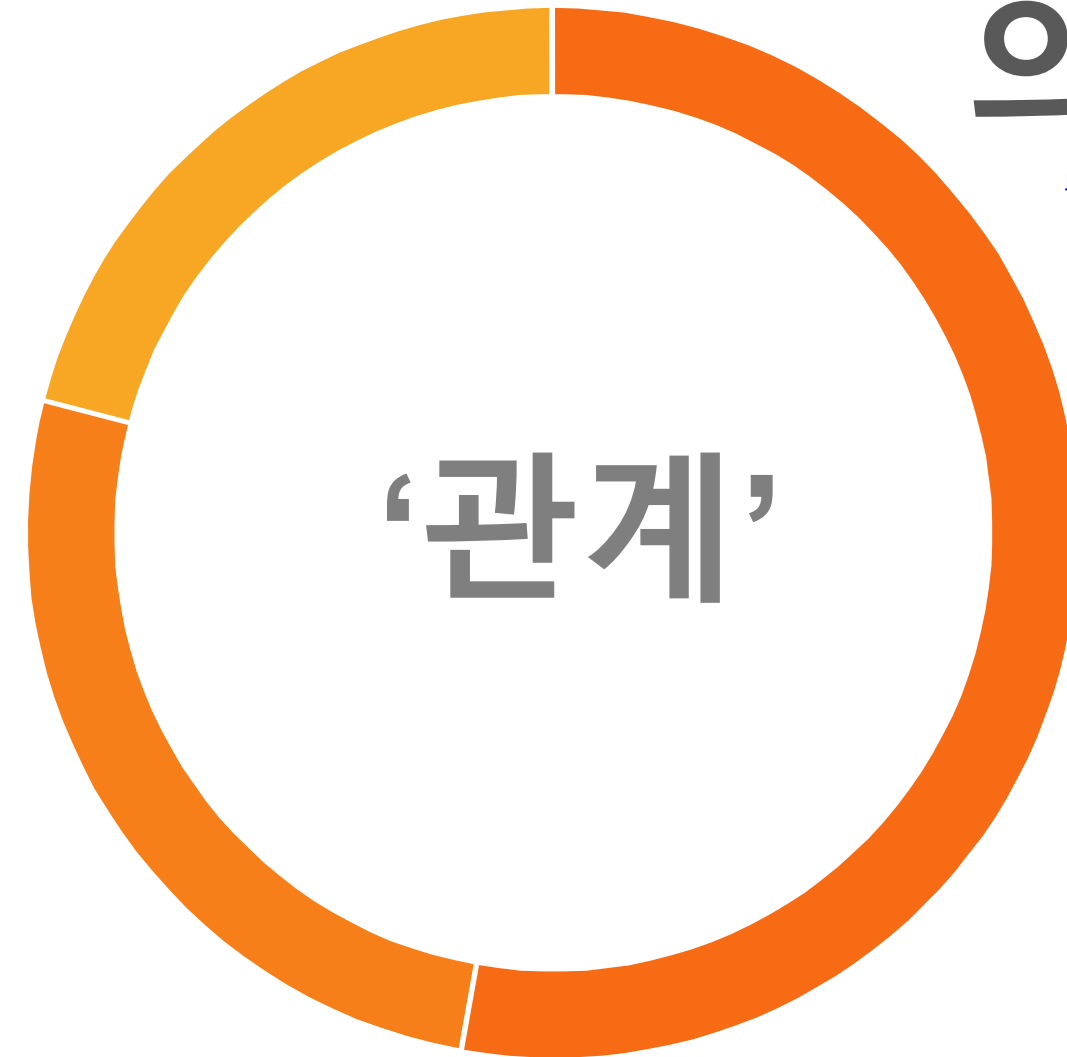
개관

기초 / 기반

법·제도

의식·관행

https://blog.naver.com/meet_the_sev/2238182505501



조직·개인의 인식

http://ai4school.org/?page_id=4359
<https://www.erc.re.kr/webzine/vol39/sub4.jsp>

조합 설립

왜 만드나?

or 왜 만들어 지나?

앞으로는 어떨까?

조합 운영

→ 설립할 때 ‘자주성’

→ 운영할 때 ‘민주성’

선출직과 민주성

: 찬반투표(쟁의, 잠정합의, 불신임 등)

: 내부적 관계와 민주성

단체교섭



단체교섭 대응

- 설립 직후
- 첫 교섭 / 첫 단체협약 체결
- 첫 교섭결렬(노동쟁의) / 첫 쟁의행위
- 통상적 단체교섭 & 전략



조정 : 절차 & 사례

단체행동 Industrial Actions

- ✓ 단체행동의 ‘이유’
- ✓ 단체행동의 ‘종류’
- ✓ 단체행동의 ‘변화’

부당노동행위 Unfair Labor Practices

- 금지 이유
- 사용자의 행위만 금지
- 중요성

노조법 개정 (일명 노란봉투법)

➤ 사용자 범위 확대

: 근로조건을 실질적&구체적으로 지배/결정할 수 있는 지위에 있는 자(후단 사용자)

➤ 노동쟁의 범위 확대

: 근로조건에 영향을 미치는 사업경영상의 결정
: 사용자의 명백한 단협 위반

➤ 손해배상책임 제한

: 공동불법행위(부진정연대책임) -> 엄격한 증명책임(귀책사유별 책임비율)
: 배상액 감면청구권 마련
: 신원보증인의 손해배상책임 부인
: 노조 존립 위태 / 운영 방해 목적 / 노조활동 방해&손해 목적 금지
: 사용자의 손배책임 면제 근거 마련.

수고 하셨습니다 !